

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

zawarta w dniu 12.08.2024 r. w Rybniku pomiędzy:

Anną Grzelka
ul. Kościelna 13, 44-200 Rybnik
PESEL 80122106787

zwaną dalej **Wynajmującym**,

oraz

RICE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP: 9691666521
REGON: 529190761
KRS: 0001117280
Prezes Justyna Rudowicz
UL. MECHANIKÓW 15, 44-109 GLIWICE
zwanym dalej **Najemcą**.

RICE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP: 9691666521
REGON: 529190761
KRS: 0001117280

Prezes zarządu
Justyna Rudowicz

§ 1 [Przedmiot najmu]

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu położonego na parterze kamienicy w Rybniku przy ulicy Kościelnej 13. Lokal składa się o łącznej pow. użytkowej ok. 130 m² na parterze oraz części położonej na piętrze, o łącznej powierzchni ok 70 m². Obie części lokalu połączone są ze sobą schodami wewnętrznymi (wewnątrz lokalu). Przedmiot najmu zwany będzie w dalszej części umowy „**Lokalem**”
2. Wynajmujący oddaje Najemcy, a Najemca bierze Lokal w najem z przeznaczeniem na prowadzenie własnej działalności gospodarczej – kawiarni, bez prawa podnajmowania lub oddawania Lokalu albo jego części osobom trzecim do używania w jakiegokolwiek innej formie.
3. Dokładny opis Lokalu wraz ze szkicem sytuacyjnym oraz wyszczególnieniem najmowanych pomieszczeń, ich położenia, powierzchni, jak również innych niezbędnych informacji, w tym wyposażeniem i opisem stanu technicznego oraz stanem liczników stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej umowy (protokół zdawczo-odbiorczy).
4. Najemca ma prawo do bezpłatnej powierzchni nie większej niż 50 m² na zewnątrz Lokalu - w bramie i przed budynkiem, na oznakowanie Lokalu i prowadzonej w nim działalności gospodarczej – zgodnie z odpowiednimi przepisami – we wskazanym przez Wynajmującego miejscu.



§ 2
[Oświadczenie Najemcy]

1. Najemca oświadcza, iż dokonał oględzin Lokalu przez zawarciem umowy, znany mu jest stan Lokalu, potwierdza, że Lokal znajduje się w stanie zdatnym do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
2. Najemca zobowiązuje się do używania Lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 3
[Obowiązki Najemcy]

Najemca zobowiązuje się do:

- 1) ponoszenia wszelkich kosztów i świadczeń związanych z eksploatacją Lokalu, w tym obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków,
- 2) używania Lokalu z należytą starannością i zgodnie z jego przeznaczeniem,
- 3) dokonywania bieżących napraw i remontów związanych ze zwykłym użytkowaniem Lokalu,
- 4) zabezpieczenia Lokalu zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej oraz innych służb i inspekcji państwowych,
- 5) ubezpieczenia Lokalu od wszelkiego ryzyka na własny koszt,
- 6) dokonania na własny koszt niezbędnych robót adaptacyjnych mających na celu przystosowanie Lokalu do umówionej działalności,
- 7) prowadzenia w Lokalu działalności określonej w umowie - kawiarni, która nie będzie uciążliwa dla sąsiedztwa i otoczenia; w szczególności w Lokalu nie będą urządzone imprezy/spotkania z głośną muzyką i imprezy taneczne,
- 8) udostępniania Lokalu Wynajmującemu w celu przeprowadzania kontroli stanu i sposobu wykorzystywania Lokalu,
- 9) utrzymywania w należytym stanie wszelkich instalacji znajdujących się w Lokalu (granicę części instalacji, za którą odpowiada Najemca określają odpowiednie instrumenty licznikowe),
- 10) wywożenia śmieci,
- 11) utrzymania w Lokalu i jego najbliższym otoczeniu czystości.

§ 4 **[Adaptacja Lokalu]**

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 planowane przez Najemcę zmiany związane z modernizacją Lokalu, a także z dostawą jakichkolwiek mediów wymagają uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego oraz przedstawienia uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, o ile takowe jest wymagane.
2. Wszelkie roboty remontowo-budowlane Najemca zobowiązuje się wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosownie do uzyskanych pozwoleń. Dotyczy to także odpowiednio wszelkich innych przeróbek zmieniających charakter albo obniżających wartość przedmiotu najmu albo jego trwałość.
3. Strony zgodnie ustalają, że w związku z zawarciem umowy zachodzi potrzeba adaptacji Lokalu na potrzeby Najemcy. Zakres adaptacji określać będzie projekt architektoniczny. Wynajmujący zastrzega, że przystąpienie do tych prac wymaga okazania mu kopii projektu i wyrażenia zgody.
4. Po zakończeniu umowy najmu Najemcy nie przysługuje zwrot nakładów na adaptację i modernizację Lokalu i przechodzą one na Wynajmującego z dniem ustania umowy.

§ 5 **[Czas trwania Umowy]**

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Wynajmujący może bez zachowania terminów wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać Umowę w następujących przypadkach:
 - 1) naruszenia obowiązków wymienionych w § 3 lub w § 4 umowy,
 - 2) używania Lokalu niezgodnie z umówionym przeznaczeniem;
 - 4) zalegania z zapłatą czynszu lub pozostałych należności za pełny okres płatności i nieuregulowanie zaległości pomimo wezwania do zapłaty i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu do zapłaty.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego terminu ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 6 **[Czynsz]**



1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz miesięcznie w wysokości: 5 500 złotych (pięć tysięcy pięćset złotych).
2. Czynsz najmu płatny jest „z góry” do 15 dnia każdego miesiąca.
3. W związku z adaptacją Lokalu na potrzeby Najemcy, strony zgodnie ustalają, że czynsz do grudnia 2024 włącznie będzie wynosił 4000 zł.
4. Czynsz podlega waloryzacji i będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów usług konsumpcyjnych w roku poprzednim obwieszczonego przez Prezesa GUS. Waloryzacja skuteczna będzie od 1 lutego każdego roku, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy. Pierwsza waloryzacja nastąpi w roku 2024r.

§ 7 **[Media]**

Oprócz czynszu Najemca zobowiązuje się uiszczać opłaty za używanie:

- 1) energii elektrycznej – według wskazań indywidualnego licznika i ceny jednostkowej dostawcy czynnika;
- 2) ogrzewania – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na podstawie przedstawionego przez Wynajmującego rozliczenia,
- 3) wody i odprowadzenia ścieków według wskazań licznika wody indywidualnego licznika i ceny jednostkowej dostawcy czynnika;

§ 8 **[Zapłata czynszu]**

1. Należności z tytułu niniejszej umowy Najemca zobowiązany jest płacić w terminach określonych w niniejszej umowie na podstawie rachunku przedstawionego przez Wynajmującego.
2. Za dzień zapłaty należności wynikających z niniejszej umowy strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
3. Za wszelkie opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności Wynajmujący naliczać będzie odsetki ustawowe począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności czynszu.

§ 9 **[Kaucja]**

1. Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości dwukrotności czynszu netto tj. w kwocie 11 000 złotych (jedenaście tysięcy złotych) na zabezpieczenie zapłaty czynszu i innych opłat wynikających z umowy oraz zabezpieczenie naprawienia ewentualnych szkód w Lokalu albo roszczeń z tytułu niewydanania



Lokalu po zakończeniu umowy (roszczenie o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania). Kaucja zostanie wpłacona w ratach przelewem w terminach uzgodnionych ustnie między Najemcą a Wynajmującym.

2. Kaucja nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, po rozliczeniu z kaucji lub jej części roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy opisanych w ust. 1. O fakcie zaliczenia części albo całości kaucji na zaspokojenie roszczeń Wynajmującego Najemca zostanie niezwłocznie zawiadomiony na piśmie.

§ 10

[Zwrot Lokalu]

1. W razie wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy, Najemca zobowiązuje się do zwrotu Lokalu w stanie niepogorszonym, w stanie wynikającym z normalnej eksploatacji. Zwrot następuje nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
2. Wszelkie ewentualne uszkodzenia niezwiązane z normalną eksploatacją Lokalu Najemca naprawia na własny koszt.
3. W razie niezwrócenia Lokalu w ww. terminie Najemca obowiązany jest do zapłaty odszkodowania umownego w wysokości dwukrotnego czynszu miesięcznie za cały okres opóźnienia w wydaniu lokalu.
4. W razie zwrotu Lokalu w stanie wymagającym napraw lub remontów Najemca zobowiązany jest do zapłaty dalszego odszkodowania odpowiadającego pogorszeniu stanu pomieszczeń ponad zwykłe zużycie wynikające z normalnej eksploatacji Lokalu zgodnie z umówionym przeznaczeniem.

§ 11

[Postanowienia końcowe]

1. Wszelka korespondencja w sprawach dotyczących niniejszej umowy powinna być doręczana na adresy wymienione we wstępie niniejszej umowy listem poleconym albo na adresy mailowe:

Wynajmującego: angrzelka@gmail.com

Najemcy: infocoderice@gmail.com

Doręczenie w jeden z wskazanych sposobów uważa się za skuteczne. Każda ze stron zobowiązuje się do zawiadomienia o zmianie adresu albo adresu mailowego. W przypadku uchybienia doręczenie na adres poprzedni będzie uważane za skuteczne.

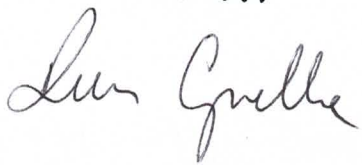
2. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań, aby spory te rozwiązać polubownie. W pozostałych przypadkach właściwym jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wynajmującego.

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia oraz rozwiązanie umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Każdy egzemplarz ma jednakowe znaczenie.
5. Najemca oświadcza, że zna język polski w mowie i w piśmie, zapoznał się z treścią umowy i wszystkie postanowienia zważywszy na jego stopień znajomości języka polskiego są dla niego jasne, zrozumiałe i wobec tego nie domaga się sporządzenia umowy w języku ukraińskim.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

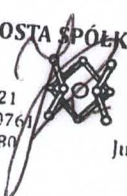
Rybnik, dnia 12.08. 2024r.

Podpisy stron:

Wynajmujący:



Najemca:

RICE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP: 9691666521
REGON: 529190761
KRS: 0001117280

Prezes zarządu
Justyna Rudowicz

RICE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP: 9691666521
REGON: 529190761
KRS: 0001117280

Członek zarządu
Oleksandr Boiko